

1

עמ' 9  
4063-017 08-0926

## רשות רישוי

## פרטי הבקשה

### כתובת הבקשה

|                                    |                     |                |                       |
|------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| רחוב<br>וילון                      | מס' בית<br>17       | שכונה<br>התקוה | תיק בניין<br>4063-017 |
| שטח מגרש במ"ר (לצורך חישוב זכויות) | גוש/חלקה<br>43/6135 |                |                       |
| 85                                 |                     |                |                       |

### פרטי הבקשה

|                      |                        |                     |                  |
|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| מס' הבקשה<br>08-0926 | תא' הגשה<br>01/06/2008 | סיווג<br>תוספת בניה | מהות<br>עליית גג |
|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|

### מבקש הבקשה

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| שם משפחה ושם פרטי<br>זבולונב אנז'ליקה | כתובת<br>רחוב וילון 17, תל אביב - יפו 67635 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|

### עורך הבקשה

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| שם משפחה ושם פרטי<br>זיבורסקי אלכס | כתובת<br>רחוב גרינבוים 14, תל אביב - יפו 68109 |
|------------------------------------|------------------------------------------------|

### מתכנן השלד

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| שם משפחה ושם פרטי<br>זיבורסקי אלכס | כתובת<br>רחוב גרינבוים 14, תל אביב - יפו 68109 |
|------------------------------------|------------------------------------------------|

### תוכן הבקשה (עורך הבקשה)

תוספת בניה בקומת גג, לחזית, בשטח של 12.00 מ"ר, שטח הדירה לאחר התוספות יהיה 82.17 מ"ר  
המקום משמש כיום למגורים בהיתר; (אל)

### מצב קיים (עורך הבקשה)

קיים בניין בן 2 קומות  
1 יח' דיור

### שימוש עיקרי (עורך הבקשה)

מגורים

### פירוט שטחים (עורך הבקשה)

| סך שטחי שירות |   |     | סך שטחי בניה עיקריים<br>לשימושים השונים |       |                |               | קומה / תיאור |      |       |
|---------------|---|-----|-----------------------------------------|-------|----------------|---------------|--------------|------|-------|
| מותר          | % | מ"ר | מותר                                    | %     | קיים<br>מוצע + | קיים<br>בהיתר | מפלס         | קומה | תיאור |
|               |   |     |                                         | 44.45 | 37.78          | 37.78         | 0.00         |      | מפלס  |
|               |   |     |                                         | 38.11 | 32.39          | 32.39         | 3.00         |      | מפלס  |
|               |   |     |                                         | 14.12 | 12.00          |               | 6.00         |      | מפלס  |
|               |   |     |                                         | 96.68 | 82.17          | 70.17         |              |      | מעל   |
|               |   |     |                                         |       |                |               |              |      | מתחת  |
|               |   |     |                                         | 96.68 | 82.17          | 70.17         |              |      | סה"כ  |

## ממצאי בדיקה

### הערות מהנדס רישוי (אלנה דוידזון)

#### ◆ תיאור הבקשה

על המגרש קיים בנין בן 2 קומות עם גג הרעפים (ללא ניצול) עבור 2 יח"ד צמודות קרקע בקיר משותף (קוטגיים).  
בתיק הבנין לא נמצא היתר להקמת מבנה הנ"ל.  
בניין בנוי והקיים בקוי בניין של הבאים:  
- הקדמי: הבנין הבנוי בקו הבנין 0 המותר.  
- הצדדי-צפוני- הבנוי בקו הבנין 0 מ' המותר, בקיר משותף עם הבנין השכן במגרש הסמוך.  
- הצדדי-דרומי-: הבנוי בקו הבנין 0 מ' המותר, בקיר משותף עם דירת השכן באותו מגרש.  
- האחורי: הבניה קיימת בקו הבנין כ-1 מ' לעומת 5 מ' המותרים.  
בשנת 2003 הוצא היתר לסגירת המרפסת המקורה בקומה ב' בחזית הקדמית והחלפת גג האסבסט לגג רעפים עבור דירה באגף הצפוני.  
ההיתר הוצא בהסתמך לבדיקת תצ"א ע"י מח' המדידות ונמצא שאין שינוי במצב הבנייה כל השנים כולל מלפני שנת 1981.

**הבקשה המוגשת הינה לשינויים פנימיים בדירה הצפונית ע"י שינוי מקום מדרגות פנימיות, הריסת גג הרעפים הקיים ובניתו מחדש עם ניצול חלל גג הרעפים בשטח של 12 מ"ר עם מרפסת גג לא מקורה.**

לפי מיפוט הבקשה ניתן לראות, שטרם בוצעה החלפת גג אסבסט לגג רעפים, שאושר בהיתר הקודם מיום 11.03.2004. ההיתר הנ"ל לא בתוקף, לפי כך במסגרת הבקשה הנוכחית יש מקום לדרוש החלפת גג אסבסט לחומר אחר לפי דרישות איכות הסביבה.

#### ◆ זכויות בניה

המגרש כלול באזור מגורים ב' (שיקום) בתכנית 2215 לפיה ניתן לבנות בנין למגורים בשיעור בניה מירבי של 140% (תכנית הקרקע לא תעלה על 60% משטח המגרש נטו). גובה הבנין לא יעלה על 3 קומות כולל קומת הקרקע.  
על פי תכנית ג' ניתן לבנות עלית גג בחלל גג הרעפים בתנאים מסוימים או בבנין משותף (דירה ע"ג דירה) חדר יציאה לגג בשטח של 23 מ"ר לדירת המגורים העליונה וכן פרגולה על הגג בשטח שליש הגג הפנוי הצמוד לחדר היציאה, ומרתף בהיקף הבנין לשימוש דיירי הבנין לפי תכנית ע'.  
על פי תכנית 1א2215 המאושרת נקבע כי שטח יחידת דיור לא יקטן מ-90 מ"ר כולל ממ"ד מלבד מקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות זאת כאשר הועדה המקומית תהיה רשאית לאשר עד שתי יחידות בשטח שיהיה קטן מ-90 מ"ר אך לא פחות מ-70 מ"ר כ"א כולל ממ"ד על פי סעיף 12.4 לתקנות תכנית 2215 במגרשים שמימדיהם הגיאומטריים אינם מאפשרים בנין בקו אחורי 5.0 מ', רשאית הועדה לאשר קוי בנין אחרים בהתחשב בתנאים המיוחדים של המגרשים הגובלים, ובהתחשב בתנאים המיוחדים של האזור.

#### ◆ בעלויות

הנכס רשום במושע, נעשה פרסום לפי תקנה 2/ב', נמסרו הודעות לבעלי הזכויות במגרש השמני ולא התקבלו התנגדויות.

#### ◆ ממצאי תיק בניין

| מס' בקשה | סוג                       | תא' הגשה   | תא' היתר   | החלטה                | הערה |
|----------|---------------------------|------------|------------|----------------------|------|
| 03-1340  | תוספת בניה-אישור מצב קיים | 23/11/2003 | 16/03/2004 | לאשר את הבקשה במלואה |      |

#### ◆ התאמה לתב"ע

| מותר                   | מוצע                 | סטייה |
|------------------------|----------------------|-------|
| בהתאם להוראות תכנית ג' | 12 מ'                |       |
| 6 מ'                   | 6 מ'                 |       |
| 3                      | בנין קיים בן 2 קומות |       |
| תב"ע לא קובעת          | ללא שינוי            |       |

#### ◆ התאמות (אלנה דוידזון)

| הערות         | כן | לא           |
|---------------|----|--------------|
| התאמה ל – "ג" | +  | ראה הערה (1) |
| התאמה לתב"ע   | +  | ראה הערה (2) |

|                         |   |                                                                           |  |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 2215 לענין קוי<br>הבנין |   |                                                                           |  |
| חניה                    | + | שטח הדירה לאחר תוספת בניה עד 120 מ"ר, לכן אין צורך בהסדרת מקום חניה נוסף. |  |

**הערה (1)** הבקשה כוללת הקמת גג הרעפים וניצול חללו בשטח של 12 מ"ר עם מרפסת גג לא מקורה ; אין התאמה בין תנוחת קומת הגג והתכנים והחזיתות. לרבות מרפסת גג בחדר מופיעה כלא מקורה ובתנוחת קומת הגג כן מקורה.

מוצעת הבלטות גג הרעפים מעבר לגבול המגרש הצדדי הצפוני ומעבר לקיר המשותף, דבר שלא ניתן להמליץ. לא סומנו שיפועי גג הרעפים בהתאם להוראות תכנית ג' ; לא הוצג פתרון לממ"ד בתוך הדירה הקיימת. הבקשה הוגשה לא על בסיס מפה מעודכנת.

**הערה (2)** הבניה על הגג מוצעת בהתאם לקונטור של הקומה העליונה, שאושרה בהיתר הקודם בנסיגה מגבול המגרש הקדמי כ-1 מ' שבהתאם להוראות תב"ע 2215 החלה על המקום ( היא מאפשרת קו הבנין הקדמי - 0 ). כ"כ החזית העורפית קומה ב' אושרה בנסיגה של כ-1 מ' לעומת 5 מ' המותרים. לפי הוראות תב"ע 2215 רשאית הועדה לאשר קוי בנין אחרים, בהתחשב בתנאים המיוחדים של המגרשים הגובלים, ובהתחשב בתנאים המיוחדים של איזור. יצויין, שבמפלס קומת הגג בחזית העורפית מוצע מעקה בלבד בהמשך לבניה הקיימת והנ"ל הומלץ ע"י תכנון צוות מזרחי.

שאר הבניה הקיימת על המגרש הנדון סומנה כ"לא שייך לבקשה".

**חוו"ד פיקוח על הבניה רומן זייץ 06/04/2008**  
התוכנית תואמת את המצב בשטח. המבוקש טרם נהרס, טרם בנוי.

**חוו"ד צוות ע"י אדר' ניר כהן מיום 18.05.2008 :**  
" הוצג היתר בניה מאושר במקום שמספרו 240160 מיום 11.03.2004. מבוקשת כעת תוספת בניה עפ"י תכנית ג' ; במסגרת הבקשה לא מבוקשות הקלות. המלצת הצוות היא לאשר את הבניה המבוקשת עפ"י תכנית ג' בכפוף לתיאום הבקשה עם אדר' הרישוי."

**חוו"ד מהנדס העיר (ע"י דוידזון אלנה)**

לאשר את הבקשה לשינויים בדירה הקיימת באגף הצפוני והקמת גג הרעפים חדש עם ניצול חללו בתנאי התאמה לקובץ הנחיות מילוי דרישות מהנדס העיר ובתנאים הבאים :

- תנאים להיתר
1. תיקון חישוב השטחים וטבלאות המיפרט בתאום עם מהנדסת הרישוי ;
2. תאום בין תנוחת הקומות החתכים והחזיתות ;
3. סימון כל השינויים גבי ההיתר המקורי ;
4. ביטול הבלטות גג הרעפים מעבר לגבול המגרש וקיר משותף ;
5. התאמת פרטי גג הרעפים לתכנית 2215 בתאום עם אדריכל רישוי ;
6. הגשת בקשה על בסיס מפה מעודכנת, תאום בין מפה טופוגרפית ותנוחת קומת הקרקע ;
7. סימון כל מפלסים והמידות החסרים ;
8. התאמת רוחב המדרגות פנימיות לתקנות החוק ;
9. החלפת גג אסבסט לגג הרעפים כפוף לדרישות היחידה של איכות הסביבה ;
10. כפוף למתן ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת החלפת גג אסבסט בגובה של פי 10 משיעור האגרות לפי תקנה 19 וזאת ע"פ תקנות התכנון והבניה שנכנסו לתוקף בתאריך 13.09.2002.
11. הצגת חישוב סטטי להוכחה שהבנין עמוד ברעידות אדמה כפי שהוצג בתצהיר שהוגש עם בקשה או לחילופין הצגת פתרון לחיזוק המבנה נגד רעידות אדמה תוך התאמה ומילוי הוראות תמ"א 38 ;

הערות

1. ההיתר אינו מקנה כל אישור אחר לחריגות בניה, אם נעשו כאלו בבנין, והוא מתייחס אך ורק למבוקש בלבד

**ההחלטה : מספר פרוטוקול 3  
רשות רישוי מספר 0081-08-1 מתאריך 30/07/2008**

לאשר את הבקשה לשינויים בדירה הקיימת באגף הצפוני והקמת גג הרעפים חדש עם ניצול חללו בתנאי התאמה לקובץ הנחיות מילוי דרישות מהנדס העיר ובתנאים הבאים :

תנאים להיתר

1. תיקון חישוב השטחים וטבלאות המיפרט בתאום עם מהנדסת הרישוי ;
2. תאום בין תנוחות הקומות החתכים והחזיתות ;
3. סימון כל השינויים גבי ההיתר המקורי ;
4. ביטול הבלטות גג הרעפים מעבר לגבול המגרש וקיר משותף ;
5. התאמת פרטי גג הרעפים לתכנית 2215 בתאום עם אדריכל רישוי ;
6. הגשת בקשה על בסיס מפה מעודכנת, תאום בין מפה טופוגרפית ותנוחת קומת הקרקע ;
7. סימון כל מפלסים והמידות החסרים ;
8. התאמת רוחב המדרגות פנימיות לתקנות החוק ;
9. החלפת גג אסבסט לגג הרעפים כפוף לדרישות היחידה של איכות הסביבה ;
10. כפוף למתן ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת החלפת גג אסבסט בגובה של פי 10 משיעור האגרות לפי תקנה 19 וזאת ע"פ תקנות התכנון והבניה שנכנסו לתוקף בתאריך 13.09.2002.
11. הצגת חישוב סטטי להוכחה שהבנין עמוד ברעידות אדמה כפי שהוצג בתצהיר שהוגש עם בקשה או לחילופין הצגת פתרון לחיזוק המבנה נגד רעידות אדמה תוך התאמה ומילוי הוראות תמ"א 38 ;

הערות

1. ההיתר אינו מקנה כל אישור אחר לחריגות בניה, אם נעשו כאלו בבנין, והוא מתייחס אך ורק למבוקש בלבד

\* \* \* \* \*

**נספח - פרטים מתיק מידע**

|                            |                                   |                              |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| מס' בקשת מידע<br>200702899 | קטגוריה ומחוז<br>בניה על גג לפי ג | תא' מסירת מידע<br>25/11/2007 |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

שטח לחישוב זכויות בניה : 3440.89

**תכניות בתוקף**

| שם התכנית ומספרה | תאריך הפקדה | תאריך מתן תוקף | כולל בינוי ועיצוב אדריכלי |
|------------------|-------------|----------------|---------------------------|
| ג                | 08/12/1991  | 21/04/1994     | לא                        |
| ח                | 10/09/1992  | 16/04/2001     | לא                        |
| 1ע               | 21/02/2001  | 18/03/2003     | לא                        |
| 2710             | 25/02/1992  | 03/07/1997     | לא                        |
| 2754             | 20/11/1997  | 29/03/1998     | לא                        |
| 2215             | 31/03/1982  | 26/03/1992     | לא                        |
| 1א2215           | 01/06/1998  | 05/11/1998     | לא                        |
| תממ5             | 14/03/2002  | 30/10/2007     | לא                        |
| תמא38            |             | 18/05/2005     | לא                        |

**תכניות בתהליך**

| שם התכנית ומספרה | תאריך פרסום לפי סעיף 77 | תאריך פרסום לפי סעיף 78 | תאריך הפקדה | כולל בינוי ועיצוב אדריכלי |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|
| ע1א              |                         |                         | 28/07/2007  | לא                        |

**יעוד קרקע עפ"י תב"ע:** אזור מגורים ב שימושים מותרים לפי תקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזים בתכניות ובהיתרים) התשנ"ב 1992  
מגורים  
צפיפות:

**שטחים עיקריים**

| שטח             | שימוש  | קומה    | אחוז אחוז משטח מגרש |
|-----------------|--------|---------|---------------------|
| מעל מפלס הכניסה | מגורים | 3 קומות | 140                 |

**שטחי שירות מותרים**

| שטח               | קומה | מתחת למפלס הכניסה |
|-------------------|------|-------------------|
| מתחת למפלס הכניסה | מרתף | 0 מ"ר             |

**קווי בניין**  
קווי בניין לקומות העליונות  
לצדדי : 3 מטר  
צדדי : 3 מטר  
אחורי : 3 מטר  
קווי בניין למרתפים : בתחום קווי הבניה  
מספר קומות מירבי : 3  
תכסית קרקע מרבית : 60.0 %

**הערות לבקשה (ע"י דניאל לס)**

המגרש כלול באזור מגורים ב(שיקום) בתכנית 2215 לפיה ניתן לבנות בנין למגורים בשיעור בניה מירבי של 140% (תכסית הקרקע לא תעלה על 60% משטח המגרש נטו). גובה הבנין לא יעלה על 3 קומות כולל קומת הקרקע.

תכנית 1א2215 המאושרת קובעת כי שטח יחידת דיור לא יקטן מ-90 מ"ר כולל ממ"ד מלבד מקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות זאת אולם הועדה המקומית רשאית לאשר עד שתי יחידות בשטח קטן מ-90 מ"ר אך לא פחות מ-70 מ"ר כ"א כולל ממ"ד .

עפ"י תכנית ג' ניתן לבנות עלית גג בחלל גג הרעפים בתנאים מסוימים , או בבנין משותף (דירה ע"ג דירה) חדר יציאה לגג בשטח של 23 מ"ר לדירת המגורים העליונה , וכן פרגולה על הגג בשטח 1/3 הגג הפנוי הצמוד לחדר היציאה .

בנוסף ניתן לבנות מרתפים עפ"י תכנית ע'1 בתכנית 80% משטח המגרש לכל קומת מרתף לשימוש הדיירים, אולם הועדה המקומית רשאית לאשר מרתפים בשטח גדול יותר בתנאי הבטחת צרכי משק המים התת קרקעיים וניקוז מי הגר העילי בתחום המגרש או סמוך לו לשביעות רצון מהי"ע. תיאום הבניה עם אד' הרישוי.

הערה: בכל מגרש ראשי, עפ"י המסומן בתשריט התכנית, יחשבו 25% ההיתרים הראשונים שייבנו כ"אזור מגורים ב' מועדף" בהם זכויות הבניה יהיו 140%. במידה וימומשו הזכויות ל- 25% ההיתרים הראשונים, זכויות הבניה יהיו 100% עפ"י גודל המגרש המשני כמשמעותו בתכנית 2215. אחוזי בניה נוספים: תמורת איחוד מגרשים יתווספו 15% לאחוזי הבניה המפורטים לעיל ותמורת הריסת המבנה ובניה מחדש יתווספו 7.5% לאחוזי הבניה המפורטים לעיל.

עפ"י בדיקה מול צוות מזרח (ניר כהן) זכויות הבניה למגרש הנ"ל לפי אזור מגורים ב' מועדף- 140%. הערה: במידה ובטווח שנה לא ימומשו הזכויות במגרש הנ"ל, תיבחן מחדש ההיכללות באזור מגורים ב' מועדף כאמור בתב"ע 2215 כמפורט לעיל. תיאום הבניה עם אדרי צוות מזרח.

#### סיכום מהנדס רישוי (מיקי אנטוניר)

- תיק המידע הנמסר בזאת אין בו כדי לאשר את המגרש המוצע.
- להגדרת גבולות ושטח המגרש לצורך חישוב זכויות הבניה יש להגיש הוכחות (נסח טאבו) על בעלות בחלק הנכס (מגרש). תוספת הבניה תהיה במסגרת אחוזי הבניה וקוי הבנין המותרים לפי תכנית 2215.
- לפני הגשת בקשה לקבלת היתר בניה יש להגיש:
1. מפה מאושרת ותכנית אחת לקבלת אישור ממח' המדידות שהבנין הקיים נבנה מלפני שנת 1981. כל חלק הבנין הקיים, אשר נבנו אחרי שנת 1981, יהיו במסגרת אחוזי הבניה וקוי הבני המותרים לפי התב"ע.
  2. נסח טאבו מרוכז וכתובות בעלי הנכס הרשומות בטאבו, מפרטים - למשלוח הודעות.
  3. תמונות הבנינים הסמוכים לכיוון בנין המבקש.

טיפול בבקשה מול צוות מזרח:

ראש צוות - אדרי מיקי אנטוניר/ומתאמת רישוי שלי בקל.

0

כ"ח כסלו תשס"ט  
25 דצמבר 2008

### מסמכים לתיק רישוי 20080926

| מס"ד | שם המסמך                | תאריך הוספה | מס' עמודים | הערה |
|------|-------------------------|-------------|------------|------|
| 1    | הגשה                    | 01.06.2008  | 1          |      |
| 2    | קבלה                    | 01.06.2008  | 1          |      |
| 3    | רשימת תיוג              | 01.06.2008  | 1          |      |
| 4    | תצהיר בעלים             | 01.06.2008  | 1          |      |
| 5    | תצהיר                   | 01.06.2008  | 1          |      |
| 6    | רשיון אדריכל / מהנדס    | 01.06.2008  | 1          |      |
| 7    | זכאים                   | 01.06.2008  | 1          |      |
| 8    | נסח טאבו                | 01.06.2008  | 1          |      |
| 9    | תאום תכנון פיקוח        | 07.08.2008  | 1          |      |
| 10   | תאום תכנון הסדר מגרש    | 05.10.2008  | 1          |      |
| 11   | תאום תכנון אדריכל רישוי | 05.10.2008  | 1          |      |
| 12   | תאום תכנון מיקלוט       | 18.12.2008  | 1          |      |
| 13   | תאום תכנון מיקלוט       | 18.12.2008  | 1          |      |
| 14   | תאום תכנון חשבון יציבות | 23.12.2008  | 1          |      |
| 15   | תאום תכנון תמ"א 38      | 23.12.2008  | 1          |      |
| 16   | תאום תכנון צוות מזרח    | 23.12.2008  | 1          |      |
| 17   | תאום תכנון תיקים ירוקים | 25.12.2008  | 1          |      |

סה"כ מסמכים: 17

### מכתבים לתיק רישוי 20080926

| מס"ד | שם המכתב   | שם הנמען         | תאריך מכתב | תאריך סיום |
|------|------------|------------------|------------|------------|
| 1    | החלטת ועדה | זבולונב אנז'ליקה | 03.08.2008 | 03.08.2008 |
| 2    | החלטת ועדה | זיבגורסקי אלכס   | 03.08.2008 | 03.08.2008 |

סה"כ מכתבים: 2